

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5756/2531

นางจีระพันธ์ กลมศิลป์
นายอรรถพร กระจำงศ์ศิลป์
นายพงษ์เทพ กระจำงศ์ศิลป์

โจทก์
ผู้ร้อง
ล.

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 104, มาตรา 127

หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถยนต์บรรทุก เป็นเอกสารราชการที่เจ้าพนักงาน
กรมการขนส่งทางบกทำขึ้นใช้เป็นต้นฉบับผู้ขอจดทะเบียน แม้ผู้ร้องจะมีได้ขอให้
ศาลหมายเรียกเอกสารมาจากกรมการขนส่งทางบกหรือมีได้นำเจ้าพนักงานมาสืบ
รับรอง ก็รับฟังสนับสนุนคำเบิกความของผู้ร้องให้น้ำหนักน่าเชื่อถือได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์บังคับคดีและนำยี่ดรถยนต์
บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๖๘๖๔ กรุงเทพมหานคร

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกที่ถูกยึดขอให้ถอนการยึด
ทรัพย์สิน

โจทก์คัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ให้เพิกถอนการยึด

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาว่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นของผู้ร้องหรือไม่ผู้ร้องเบิกความว่ารถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๖๘๖๔ กรุงเทพมหานคร เดิมมีหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๐๕๕๘ สมุทรสาคร (ที่ถูก ๘๐ - ๐๕๘๘ สมุทรสงคราม) และนางสาวสุมาลี คีลานนท์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามเอกสารหมาย ร.๑ ผู้ร้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวจากนางสาวสุมาลี ผู้ร้องได้ย้ายทะเบียนรถยนต์มาจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกตามเอกสารหมาย ร.๒ ปรากฏว่า เอกสารหมาย ร.๑ มีชื่อนางสาวสุมาลีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๐๕๘๘ สมุทรสงคราม ส่วนเอกสารหมาย จ.๒ ผู้ร้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๖๘๖๔ กรุงเทพมหานคร ศาลฎีกาตรวจเอกสารหมาย ร.๑ และ ร.๒ แล้ว ปรากฏว่าเลขเครื่องยนต์ เลขตัวถังและอื่น ๆ ตรงกัน และเอกสารหมาย ร.๒ มีบันทึกของเจ้าหน้าที่ว่า ย้ายจากสมุทรสงคราม ทะเบียน ส.ส.๘๐ - ๐๕๘๘ เปลี่ยนจากรถเดิม ๗,๐๐๐ กิโลกรัม โอนทะเบียนจากนางสาวสุมาลี คีลานนท์ เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ และเอกสารหมาย ร.๒ ดังกล่าวเป็นเอกสารราชการที่เจ้าพนักงานกรมการขนส่งทางบกทำขึ้นใช้เป็นต้นฉบับสำหรับผู้ขอจดทะเบียน แม้ผู้ร้องจะมีได้ขอให้ศาลหมายเรียกมาหรือมิได้นำเจ้าพนักงานมาสืบรับรอง ก็รับฟังสนับสนุนคำเบิกความของผู้ร้องได้คำเบิกความของผู้ร้องมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ โจทก์อ้างว่ารถยนต์บรรทุกดังกล่าวเป็นของจำเลย แต่ไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงจึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ พยานหลักฐานผู้ร้องมีน้ำหนักมากกว่าพยานหลักฐานโจทก์ ฟังได้ว่ารถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๖๘๖๔ กรุงเทพมหานคร เป็นของผู้ร้อง

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสันติ ทักกราล
ศาลอุทธรณ์ - นายชลิต ประไพศาล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>